

■ 지적사항 요약

2

공사·용역·물품 계약 이행 분야 (13건) No. 10~22

(10)

㉢㉢용역 손해배상공제료 검토 소홀

경고 - ①, ② / 주의 - ③ / 권고 - ④처 ⑤부

【현황 및 근거】

- ㉢㉢용역은 ㉢㉢청 위탁(⑤부 요청)으로 추진됨
- 「건설엔지니어링 손해배상보험 또는 공제 업무요령」 제9조에 따라 공제요율은 공제 조합 등으로부터 제공받은 자료를 기초로 하여 산출함
- 「예정가격작성기준」 제2조 및 당공사 「공사관리규정」 제14조에 따라 계약담당 공무원(㉢㉢청)과 공사설계서작성자(⑤부)는 예정가격 작성 시 관련법령에 따른 기준가격 및 비용 등을 부당하게 과잉 계상하지 않아야 함
- 「㉢㉢청 기술용역 계약업무 처리규정」 제6조에 따라 ㉢㉢청은 계약요청서를 접수 하면 과업내용서, 용역비 산출내역(참고자료 포함) 등의 이상유무를 확인하고, 누락, 보완사항이 있을 때는 즉시 수요기관(당공사)과 협의하여 이를 보완해야 함
- 또한 제9조에 따라 ㉢㉢청은 기술용역에 대한 조사금액 산정 시 법령에서 정하는 대가기준에 따라 원가계산을 해야 함
- 「국가종합전자조달시스템 전자입찰특별유의서」 제13조에 따라 낙찰자선정통보 이전에 수요기관 등의 예산사정 등 불가피한 사유가 있을 때에는 해당 입찰을 취소할 수 있으며, 입찰자는 이의제기할 수 없음

【문제점】

- ① (손해배상공제료 과다계상) ♣♣조합으로부터 손해배상공제료를 ??천 원으로 견적을 받았음에도 추정가격을 ??천 원으로 입찰의뢰
 - 잘못 반영된 설계내역서는 ⑤부 → ㉢부 → ㉢㉢청으로 제공

< 손해배상공제료 견적 및 추정가격 산정 현황 >

견적가격	추정가격
??원	??원

- ② (㉢㉢청 협의과정에서 검토 소홀) 입찰공고 전에 ㉢㉢청과 업무협의(2022.00.) 시 설계내역서를 재검토 하였음에도 과계상 공제료 미확인 후 입찰 진행
 - 이후 입찰공고, 낙찰까지('22.00.) 과계상 공제료 미확인 상태로 계약체결

< ㉢㉢용역 설계 및 산출내역서 >

(단위: 원, 부가세별도)

구 분	설계내역서			산출내역서 (2022.00.)
	☞☞청 발주의뢰 (2022.00.)	☞☞청 업무협의 (2022.00.)	☞☞청 입찰공고 (2022.00.)	
직접인건비	??	??	?? (총액입찰)	??
제경비	??	??		??
기술료	??	??		??
직접경비	??	??		??
손해배상공제료 (정산분)	??	??		??
공급가액	??	??		??

※ 산출내역서에는 손해배상공제료는 줄어 들고 나머지 차액은 제경비, 기술료 등에 반영된 것으로 추정
 - 반영금액(추정) : 과다 계상(?? - ??백만 원) × 낙찰률(??%) = ??백만 원

- ③ (입찰공고문에 공제료 실비정산 미포함) 당초 과업내용서에 공제료는 ‘낙찰률 미적용, 실비정산’ 대상으로 명시되어 있었으나, ☞☞청에서 자체 삭제
- 입찰공고문에 반영(??원)됐을 시, 입찰자는 변경없이 투찰금액에 적용(??원)해야 함
 - 계약체결 후, 산출내역서 검토 시 해당문구 삭제로 계약상대자와 협의 기회 상실

< 손해배상공제료 관련 과업내용서 수정 현황 >

구분	업무처리	과업내용서 내용
당초 (☞☞청 협의 시)	당공사→☞☞청 요청	손해배상보험료 : 실비정산하며 낙찰률을 적용하지 않는다. (증빙자료 제출 필요)
변경 (입찰공고 시)	☞☞청→당공사 미요청	☞☞청 상기내용 삭제 (☞☞청에서 변경사항 미통보)

【조치할 사항】

- ▶ ㉔㉕용역의 추정가격을 과다 작성하고 검토에 소홀하여 성실의무를 위반한 담당자*와 검토자에게 징계 조치 (경고)
- ▶ 위에 대한 관리책임자는 주의 조치 (주의)
- ▶ 공제료 산정 오류에 따른 당공사 손해를 배상받을 수 있도록 원가계산 주체인 ☞☞청과 협의토록 조치 (권고)